

1500129-16.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/01/2022

... rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pela prova produzida em juízo.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500129-16.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-16.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007191/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 15576836 - DEL.POL.CAJAMAR, 56/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2007191 - 01º D.P. CAJAMAR, 56/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DANILO CUELLAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

DANILO CUELLAR foi denunciado pelo Ministério Público imputando-lhe a prática de fato tipificado no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de Janeiro de 2021, foi surpreendido trazendo consigo a droga descrita na denúncia.

O réu apresentou defesa prévia fls. 143/145.

A denúncia foi recebida no dia 08 de fevereiro de 2021, fls. 105/106.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, (mídia à fl. 163).

O réu foi interrogado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão fls. 15/16 e laudo químico toxicológico fls. 107/110.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pela prova produzida em juízo. É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

PORTANTO, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A VERSÃO DOS GUARDAS E ACREDITAR, UNICAMENTE, NA VERSÃO DO RÉU, QUE OBVIAMENTE APRESENTA VERSÃO PARA SE EXIMIR DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, pois não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

ADEMAIS, NÃO É CRÍVEL QUE A DROGA PERTENCERIA A OUTRA PESSOA.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização do réu e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas"

(Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS

PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base".

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Imperioso observar que a partir de 20 de março de 2020 foi reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conforme Decreto Legislativo nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879.

Outrossim, durante o referido período, exige-se dos cidadãos comportamento mais adequado que em momentos de normalidade. Dessa forma, deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, cuja perpetração do delito merece maior grau de reprovabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

"Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP e da causa de aumento descrita no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima e, por fim, o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Afastamento do acréscimo da pena-base que se impõe, sem reflexo na pena final. Crime cometido nas imediações de instituição de ensino e com envolvimento de adolescentes que justificam a incidência das causas de aumento previstas na Lei de Drogas. Circunstâncias do delito que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (Apelação Criminal nº 1500737-64.2020.8.26.0571, Relator Des. Sergio Coelho, j. 29.10.2020).

Afastamento do acréscimo da pena-base que se impõe, sem reflexo na pena final.

Crime cometido nas imediações de instituição de ensino e com envolvimento de adolescentes que justificam a incidência das causas de aumento previstas na Lei de Drogas. Circunstâncias do delito que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (Apelação Criminal nº 1500737-64.2020.8.26.0571, Relator Des. Sergio Coelho, j. 29.10.2020).

APELAÇÃO ROUBO RECURSO MINISTERIAL - Exasperação da pena-base Necessidade

Circunstâncias que revelam a personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade do réu Exacerbada culpabilidade Consequências do delito - Agravante sobre o crime ter sido praticado em calamidade pública - Art. 61, II, "j", do Código Penal

Reconhecimento Possibilidade Condição objetiva Maior culpabilidade Precedente -

Fixação do regime fechado que é de rigor Decretação da prisão preventiva do acusado Possibilidade Inteligência aos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal

Pena superior a 04 anos de reclusão Réu que demonstrou personalidade voltada à criminalidade e periculosidade acentuada, tornando a delinquir enquanto respondia por outros dois processos, a revelar reiteração delitiva Necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, com maior ênfase agora, com a pena exasperada e com fixação, inclusive, de regime inicial fechado Recurso

provido, com determinação para decretação de prisão preventiva em face do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 1500804-54.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021). Assim, a agravante da calamidade pública impõe novo aumento de 1/6, tornando-se definitiva em 6 anos, 9 meses e 680 dias multa.

Ademais, tendo em vista que Danilo responde por outro processo por tráfico de drogas (n. 0000147-19.2018.8.26.0544), o qual já fora condenado por tráfico de drogas, inclusive agraciado com a concessão de liberdade provisória por ocasião da prolação da sentença condenatória em 19 de março de 2020, fls 264/267. O que torna incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, pois o réu, logo após beneficiado com liberdade provisória, voltou a praticar o mesmo crime, descumprindo um dos requisitos necessários e obrigatórios para aplicação do benefício, no que se refere a dedicação e habitualidade às atividades criminosas. No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. A interpretação útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

(Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

A minguagem de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DANILO CUELLAR à pena de 6 anos, 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 680 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

O regime inicial é o fechado e o réu não poderá apelar em liberdade, em razão do envolvimento anterior com o tráfico de drogas, além da nocividade e quantidade de droga apreendida, sendo que em liberdade encontrara os mesmos estímulos para continuar o comércio ilícito, revelando ser a custódia necessária para garantia da ordem pública.

Expeça-se guia de recolhimento.

P.R.I.C

Cajamar, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA